

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục mầm non độc lập
Mã thủ tục	1.012973
Số quyết định	1181/QĐ-BGDĐT
Cấp thực hiện	Xã
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Giáo dục mầm non
Đối tượng thực hiện	Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan có thẩm quyền	Chủ tịch UBND cấp xã
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- a) Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 8 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.
- b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc thư điện tử những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trường mầm non trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.
- c) Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu cần thiết) các điều kiện sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục mầm non độc lập; nếu đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định việc sáp nhập, chia, tách trường mầm non và cho phép hoạt động giáo dục; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc thư điện tử cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách trường và nêu rõ lý do.
- Quyết định sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục mầm non độc lập (theo Mẫu số 10 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP) được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Trường hợp 1: 1. Hồ sơ sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục mầm non độc lập công lập		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Văn bản đề nghị kiểm tra thực tế các điều kiện sáp nhập, chia, tách		1 bản chính

Trường hợp 2: 2. Hồ sơ sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thực		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thực (theo Mẫu số 04 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 125/2024/NĐ-CP)		1 bản chính
Ý kiến đồng thuận của nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp đối với việc sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thực		1 bản chính
Phương án bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ Phụ lục II kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP em, giáo viên hoặc người chăm sóc trẻ em; phương án xử lý tài chính, tài sản, đất đai và các		1 bản chính

vấn đề khác có liên quan.		
---------------------------	--	--

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tuyến	8 ngày làm việc	Miễn phí	08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ., 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ., 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Qua bưu điện	8 ngày làm việc	Miễn phí	08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ., 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ., 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trực tiếp	8 ngày làm việc	Miễn phí	08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ., 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ., 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Nghị định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục	125/2024/NĐ-CP
Nghị định số 142/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo	Nghị định số 142/2025/NĐ-CP
Nghị quyết của Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh	66.16/2026/NQ-CP

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Không có thông tin

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Quyết định sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục mầm non độc lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Mã: KQ.G03.000381

TỪ KHÓA

MÔ TẢ